

ORDENANZA Nro. 029/2022 J.M.

POR LA QUE SE CREA LA OFICINA MUNICIPAL DE FONDOS CIUDADANOS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SE ESTABLECEN LAS FUNCIONES.-

Ciudad del Este, 5 de octubre de 2022.-

VISTO: La minuta escrita presentada que contiene un PROYECTO DE ORDENANZA POR LA QUE SE CREA LA OFICINA DE FONDOS CIUDADANOS, para estudio y consideración del legislativo comunal, y;

CONSIDERANDO: Que, el referido proyecto de Ordenanza consta de diecinueve artículos, POR LA CUAL SE CREA LA OFICINA DE FONDOS CIUDADANOS, como una herramienta que permita al Gobierno Municipal apoyar a los diferentes sectores de la Sociedad civil Organizada en temas de interés comunitario, como ser: ARTE Y CULTURA, MEDIO AMBIENTE, DEPORTES, PROMOCIÓN DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ASUNTOS INDÍGENAS, DISCAPACIDAD Y TERCERA EDAD.-

Que, el presente proyecto a iniciativa legislativa del Concejal Sebastian Martínez, enuncia que muchos Gobiernos, otorgan apoyo económico a proyectos que revisten interés general, incluso existen ciudades que han creado estos fondos para hacerlo con recursos del Gobierno Municipal. Su aplicación otorga mayor capacidad de acción a los proyectos surgidos de la propia sociedad y permiten asignar recursos a aquellos sectores que más lo necesitan para lograr sus objetivos.-

Que, el proyecto se denomina "FONDOS CIUDADANOS", que pone a disposición de la Municipalidad de Ciudad del Este, el mecanismo a través del cual podrá apoyar a estos ocho sectores citados, que consiste en fondos que se disponibilizan dentro del marco de dos concursos anuales, junto con el sistema de creación de las mesas evaluadoras, con criterios de selección, asignación de responsabilidades para la rendición de cuentas de la ejecución de aquellos que resulten premiados.-

Que, es importante escudriñar el concepto de CIUDADANO, de un estado a aquella persona que posee derechos civiles y políticos dentro del territorio y es considerado como tal, CIUDADANO es aquel que forma parte de la comunidad política y organizada a la que pertenece. Al efecto MARSHALL expone que la ciudadanía social es aquel status que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Es decir, el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como una serie de deberes derivados, atribuidos a los ciudadanos de una sociedad.-

Que, nuestra carta magna en el Capítulo VII DE LA EDUCACIÓN Y DE LA CULTURA, art. 13° DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y DE SUS FINES, estatuye... SUS FINES SON EL DESARROLLO PLENO DE LA PERSONALIDAD HUMANA Y LA PROMOCIÓN DE LA LIBERTAD Y LA PAZ, LA JUSTICIA SOCIAL, LA SOLIDARIDAD, LA COOPERACIÓN, Y LA INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS, EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, LA AFIRMACIÓN DEL COMPROMISO CON LA PATRIA, DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y LA FORMACIÓN INTELECTUAL, MORAL Y CÍVICA, ASÍ COMO LA ELIMINACIÓN DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS DE CARÁCTER DISCRIMINATORIO. ART. 74....SE GARANTIZAN EL DERECHO DE APRENDER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA HUMANISTA, DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA. ART. 75 LA EDUCACIÓN ES RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y RECAE EN PARTICULAR EN LA FAMILIA, EN EL MUNICIPIO Y EN EL ESTADO.-

Que, además está de acorde con lo dispuesto en el art. 12 FUNCIONES MUNICIPALES numeral 8 EN MATERIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE, numeral 8 EN MATERIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO, numeral 10 EN MATERIA DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL de la Ley N° 3966/2010 ORGÁNICA MUNICIPAL.-

Que, en síntesis, los fondos ciudadanos serán destinados para proyectos en diferentes áreas ya citadas en el párrafo anterior, por lo que la comisión es del criterio de dar plena viabilidad a este proyecto que propiciara de modo Institucional la capacitación de manera permanente a la

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 029/2022 J.M.

ciudadanía para la correcta presentación de los proyectos en el diseño de políticas públicas y finalmente esto llegue como hilo conductor a los diferentes sectores de la actividad ciudadana.-

Aprobado el dictamen de la Comisión de Legislación, en Sesión Ordinaria de fecha 5 de octubre del año 2022, Según Acta Nro. 55; **por tanto:**

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

Artículo 1°.- Créase la oficina de Fondos Ciudadanos, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas. La misma estará dirigida por un Jefe de División.-

Artículo 2°.- El municipio de Ciudad del Este reconoce el valor de la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas y la importancia de la asignación de recursos para que el desarrollo llegue a los diferentes sectores de la actividad ciudadana. Por ello, dentro de su presupuesto, el gobierno municipal asignará fondos de manera anual para ser utilizados en proyectos que sean presentados dentro del marco de los llamados que realizará la oficina de Fondos Ciudadanos. Dichos recursos serán administrados según lo establecido en esta normativa. El monto mínimo de dicho fondo será de 10.000 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas.-

Artículo 3°.- La oficina de Fondos Ciudadanos también podrá obtener recursos a través de aportes de personas, de instituciones, de agencias internacionales de promoción y cooperación, del gobierno nacional, o de cualquier entidad que ayude al cumplimiento de sus objetivos y no comprometa su autonomía y libertad de criterio y accionar.-

Artículo 4°.- Los fondos de la oficina de Fondos Ciudadanos serán destinados para proyectos en las siguientes áreas, y los porcentajes del total a ser destinado a cada área son:

1. Arte y Cultura: 35%
2. Medio ambiente: 5%
3. Deportes: 35%
4. Promoción de la mujer: 5%
5. Niñez y adolescencia: 5%
6. Asuntos indígenas: 5%
7. Discapacidad: 5%
8. Tercera Edad: 5%



Artículo 5°.- La oficina de Fondos Ciudadanos tendrá las siguientes funciones:

- a. Capacitar de manera permanente a la ciudadanía para la correcta presentación de los proyectos.-
- b. Elaborar las Bases y Condiciones para los llamados a presentación de proyectos en las diferentes áreas.-
- c. Coordinar los llamados a presentación de proyectos y encargarse de su amplia difusión.-
- d. Realizar una convocatoria anual para la conformación de las mesas evaluadoras de proyectos.-
- e. Manejar toda la documentación correspondiente a los procesos administrativos y financieros de las transferencias de fondos para aquellos proyectos que resultaren ganadores de los diferentes llamados de las diferentes áreas.-
- f. La recepción de las rendiciones de cuenta finales de dichos proyectos.-
- g. Otras funciones que le sean asignadas por la Intendencia Municipal.-

Del llamado para presentación de proyectos

Artículo 6°.- La oficina de Fondos Ciudadanos convocará a concurso de proyectos dos veces al año: el primer llamado entre el 01 y el 20 de febrero, y el segundo llamado entre el 01 y el 20 de

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 029/2022 J.M.

junio. Para cada llamado, realizará la evaluación y premiación de los proyectos ganadores con el 50% del presupuesto que le haya sido asignado.-

Artículo 7°.- Divulgará a través de los medios oficiales de la Municipalidad las bases y condiciones para presentación de dichos proyectos, y convocará a capacitaciones para la correcta presentación de los mismos.-

De las mesas evaluadoras de proyectos

Artículo 8°.- La evaluación de los proyectos presentados estará a cargo de mesas evaluadoras. Cada área de proyectos contará con una mesa evaluadora. La conformación de las mismas será la siguiente: dos representantes asignados por el ejecutivo municipal, dos representantes nombrados por el Consejo Local correspondiente, y dos ganadores del concurso abierto para conformación de mesas evaluadoras. La conformación de las mesas evaluadoras será oficializada mediante resolución de Intendencia Municipal.-

Artículo 9°.- Los integrantes de las mesas evaluadoras no percibirán ningún tipo de remuneración. La Municipalidad podrá asignar viáticos para los mismos casos considere necesario.

Artículo 10°.- La conformación durará un único año en sus funciones. Cualquiera de sus integrantes podrá ser reelecto sin límite de veces.-

Artículo 11°.- Las mesas evaluadoras elegirán un presidente y un secretario de entre sus miembros. Sesionarán de acuerdo al cronograma de reuniones establecido por ellos mismos y lo harán con un quórum mínimo de la mitad de sus miembros. Tomarán sus decisiones por mayoría simple, valorando cada proyecto de acuerdo a los aspectos que se detallan dentro de esta normativa. Los resultados de sus evaluaciones serán públicos, pero no así la individualización de los votos de los miembros de las mesas.-

De los proyectos a ser presentados

Artículo 12°.- Los proyectos deberán enmarcarse dentro de las siguientes líneas:

Creación de valor: proyectos para el fomento, elaboración, desarrollo, promoción y/o difusión de tangibles o intangibles de interés público, sean estos de propiedad privada o pública, siempre y cuando el objeto del proyecto dé realce al municipio, a sus habitantes o a su cultura.-

Integración social: proyectos para la generación de espacios y/o mecanismos que posibiliten la inclusión, el diálogo comunitario y la participación ciudadana y/o eliminen barreras para el logro de los mismos.-

Fomento a los notables: proyectos para mejorar la calidad y el desempeño individual de ciudadanos locales cuya carrera individual o colectiva, apoyada de la manera correspondiente, alcanzará niveles de destaque nacional e internacional.-

Artículo 13°.- Se premiará anualmente como mínimo un proyecto por cada línea para cada una de las áreas, siempre y cuando los proyectos hayan cumplido con todos los requisitos. Si algún área o alguna de las líneas no contara con proyectos, los Fondos Ciudadanos asignarán los fondos a aquellas áreas y líneas que sí cuenten.-

Artículo 14°.- Los proyectos presentados deberán tener como monto base cincuenta jornales mínimos y como monto máximo quinientos jornales.-

De las evaluaciones

Artículo 15°.- Los proyectos serán evaluados bajo los siguientes criterios de selección:

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 029/2022 J.M.

- a. Ejecución enmarcada entre el 01 de abril y el 30 de noviembre del año en que son seleccionados.-
- b. Especificación presupuestaria coherente.-
- c. Pertinencia, relevancia e interés comunitario del objetivo del proyecto.-
- d. Experiencia de los proponentes.-
- e. Innovación.-
- f. Claridad de los indicadores del objetivo del proyecto.-

Artículo 16°.- El resultado de las evaluaciones del primer llamado será divulgado hasta el 20 de marzo de cada año. El resultado del segundo llamado será divulgado hasta el 20 de julio de cada año.-

De la entrega de los fondos

Artículo 17°.- La Municipalidad emitirá una Resolución con los resultados, especificando cada proyecto ganador.-

Artículo 18°.- El monto correspondiente al premio para el proyecto será entregado al Consejo Local correspondiente al área, el cual será responsable de civil y penalmente por la buena aplicación de dichos fondos, así como de su correcta rendición de cuentas. El plazo máximo para la rendición final de cuentas será el 15 de diciembre del año correspondiente.-

Artículo 19°.- Para cualquiera de las funciones establecidas para los Consejos Locales en la presente normativa, en los casos de la no existencia de un Consejo Local para algún área, la Municipalidad podrá delegar las funciones y responsabilidades a otra organización sin fines de lucro.-

Artículo 20°.- COMUNICAR; a quienes corresponda y cumplido archivar.-


CLAUDIO RAMON DURANONA M.
Secretario General J.M.




ABG. PEDRO ACUÑA
Presidente J.M.